

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2152/2533	พนักงานอัยการ จังหวัด บุรีรัมย์	โจทก์
	ผู้ประกัน	โจทก์
	นาง จรรย์ พชรินทร์ศักดิ์	โจทก์
	นาย สำรวย ดา ทอง	จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 119

กรณีพิพาทสัญญาประกันต่อ ศาล เมื่อศาลอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยอย่างไรแล้ว คำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ย่อมเป็นที่สุดตาม ป.วิ.อ.มาตรา 119 ซึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม ป.วิ.อ.(ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2532 มาตรา 4 ผู้ประกันยื่นฎีกาเมื่อเวลาที่พระราชบัญญัติดังกล่าวใช้ บังคับแล้ว ศาลฎีกาย่อมไม่รับวินิจฉัย.

คดีนี้สืบเนื่องจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ประกันเป็นผู้ประกันจำเลยแล้ว จำเลยได้หลบหนีระหว่างพิจารณาคดี เป็นการผิดสัญญาประกัน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งปรับผู้ประกันตามสัญญาเป็นเงินจำนวน 150,000 บาท ต่อมาผู้ประกันยื่นคำร้องว่า ได้นำจำเลยมอบตัวต่อศาลแล้วขอลดค่าปรับ ศาลชั้นต้นลดตามขอให้คงปรับจำนวน 10,000 บาท

ผู้ประกันอุทธรณ์ขอให้ปรับน้อยลงอีก

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ประกันฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้เป็นกรณีผิดสัญญาประกันต่อศาลเมื่อศาลอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยอย่างไรแล้ว คำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ย่อมเป็นที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 119 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2532 มาตรา 4 ผู้ประกันยื่นฎีกาเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2533 ซึ่งเป็นเวลาที่พระราชบัญญัตินี้ตั้งกล่าวใช้บังคับแล้ว การที่ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาของผู้ประกันมาจึงเป็นการมิชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย"

พิพากษายกฎีกาผู้ประกัน.

(ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-นาม ยิ้มแย้ม-โสภณ จันทะ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ